

Задание №14

Вопрос №1

Условие:

Приведите наиболее известные кейсы по социальным сетям и сайтам в Российской Федерации и за рубежом.

Ответ:

В мировой и российской судебной практике накоплено значительное количество дел, связанных с социальными сетями и сайтами. Ниже приведены наиболее известные и показательные кейсы.

Зарубежные кейсы

1) Дело «США против Microsoft» (2013–2018 годы). Американские власти требовали от компании Microsoft предоставить доступ к электронной переписке пользователя, хранящейся на сервере в Ирландии. Второй окружной апелляционный суд США встал на сторону Microsoft, указав, что ордер американского суда не может действовать на территории иностранного государства. Однако в 2018 году Конгресс США принял закон CLOUD Act, который разрешил правоохранительным органам получать доступ к данным, где бы они ни хранились, если компания контролируется американским правом.

2) Дело «Google Spain против Agencia Española de Protección de Datos» (2014 год). Суд Европейского союза признал за гражданами право на забвение (right to be forgotten). Суд постановил, что поисковые системы обязаны удалять неактуальные или порочащие ссылки по требованию гражданина. Это решение стало основой для внедрения механизма удаления ссылок из поисковой выдачи во всех странах Европейского союза.

3) Дело «Epic Games против Apple» (2020–2021 годы). Разработчик игр Epic Games оспорил политику Apple, требующую от разработчиков использовать только её платёжную систему с комиссией 30 процентов. Суд встал на сторону Epic в части запрета Apple ограничивать разработчиков в выборе платёжных систем. Это решение повлияло на регулирование цифровых платформ во всём мире и послужило толчком к принятию в Европейском союзе закона о цифровых рынках (Digital Markets Act).

4) Дело «США против Meta Platforms (Facebook)» (2024–2025 годы). Федеральная торговая комиссия США подала иск против Meta, обвинив компанию в монополизации рынка социальных сетей и незаконном приобретении Instagram и WhatsApp. Суд частично удовлетворил иск, обязав Meta продать WhatsApp, однако оставил Instagram в составе компании.

Российские кейсы

1) Дело о блокировке социальной сети LinkedIn (2016 год). Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать LinkedIn на территории Российской Федерации за нарушение законодательства о персональных данных. Суд удовлетворил иск, указав, что компания не исполняет требование о хранении персональных данных российских граждан на серверах, расположенных на территории Российской Федерации. LinkedIn остаётся заблокирован в России до настоящего времени.

2) Дело о признании социальной сети Instagram экстремистской организацией (2022 год). Тверской районный суд города Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры

Российской Федерации о признании деятельности компании Meta Platforms (владельца Instagram и Facebook) экстремистской. Социальные сети были заблокированы на территории Российской Федерации.

3) Дело о защите чести и достоинства публичных лиц в социальных сетях. В 2020 году Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск певца Филиппа Киркорова к журналистке Ирине Гордеевой о взыскании 200 тысяч рублей за оскорбительные комментарии в Instagram. Суд признал, что публикация оскорбительных высказываний в социальной сети является основанием для компенсации морального вреда.

4) Дело о разделе бизнес-аккаунта в Instagram при разводе. В 2023 году Краснодарский краевой суд рассмотрел дело о разделе аккаунта в Instagram, который супруги вели совместно в течение нескольких лет и который приносил доход от рекламы. Суд признал аккаунт совместно нажитым имуществом и разделил его, присудив каждому из супругов право на использование аккаунта поочерёдно, а также взыскал денежную компенсацию за упущенную выгоду.

Международные прецеденты (наднациональные органы)

1) Решение Суда Европейского союза по делу «Schrems II» (2020 год). Суд признал недействительным соглашение Privacy Shield, регулировавшее передачу персональных данных между Европейским союзом и США. Суд указал, что законодательство США не обеспечивает достаточный уровень защиты персональных данных граждан Европейского союза. Это решение повлияло на работу тысяч компаний, включая социальные сети и интернет-платформы.

2) Закон Европейского союза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) и закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), вступившие в силу в 2024 году. Эти законы установили новые требования для крупных интернет-платформ, включая обязанность по модерации контента, прозрачность алгоритмов и запрет на некоторые виды целевой рекламы.

Вопрос №2

Условие:

Можно ли признать сайт сходным до степени смешения, каким образом?

Ответ:

Признание сайта сходным до степени смешения с другим сайтом или товарным знаком является одной из наиболее сложных категорий дел в сфере интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции.

Правовая основа

В Российской Федерации основанием для признания сайта сходным до степени смешения является:

1) Статья 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» (№ 135-ФЗ), которая запрещает недобросовестную конкуренцию путём использования сходного до степени смешения обозначения.

2) Статья 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая предоставляет правообладателю товарного знака исключительное право использовать его любым способом, включая использование в доменном имени и на сайте.

3) Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков (утверждены Приказом Роспатента).

Критерии сходства до степени смешения

Для признания сайта сходным до степени смешения необходимо установить совокупность следующих критериев:

- 1) Тождество или сходство доменного имени с чужим товарным знаком или коммерческим обозначением. Сравниваются звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство.
- 2) Тождество или сходство визуального оформления сайта (дизайн, цветовая гамма, расположение элементов, логотип, шрифты).
- 3) Тождество или сходство содержания и функционала сайта (ассортимент товаров, услуги, способ представления информации).
- 4) Однородность товаров и услуг, реализуемых через сайты.
- 5) Вероятность смешения потребителей. Для установления этой вероятности могут проводиться социологические опросы или лингвистические экспертизы.

Порядок признания сходства до степени смешения

Процедура включает следующие этапы:

- 1) Сбор доказательств. Необходимо зафиксировать нотариально заверенными скриншотами или протоколами осмотра сайта все элементы, подтверждающие сходство.
- 2) Проведение экспертизы. Целесообразно заказать лингвистическую экспертизу для сравнения доменных имён и товарных знаков, а также искусствоведческую или дизайнерскую экспертизу для сравнения визуального оформления.
- 3) Обращение в Роспатент (при споре о товарном знаке). Роспатент может признать использование сходного обозначения нарушением исключительных прав.
- 4) Обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России). ФАС может признать действия владельца сайта актом недобросовестной конкуренции и выдать предписание об устранении нарушения.
- 5) Обращение в суд. Суд может запретить использование доменного имени, обязать владельца сайта изменить дизайн или содержание, а также взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав.

Судебная практика

1) Дело о домене «ozon-install.com». Суд признал, что использование доменного имени, включающего в себя товарный знак Ozon, является сходным до степени смешения, независимо от добавления дополнительного слова. Владелец домена был обязан передать домен правообладателю товарного знака.

2) Дело о сайте-двойнике Wildberries. В 2023 году Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Wildberries к владельцам сайта, который копировал дизайн и структуру маркетплейса. Суд признал дизайн сайта объектом авторских прав и взыскал компенсацию в размере нескольких миллионов рублей.

3) Дело о киберсквоттинге (Citigroup против домена «citibank.ru»). Суд признал, что использование товарного знака Citibank в российском доменном имени нарушает исключительные права компании, и обязал передать домен правообладателю.

Практические рекомендации

Для правообладателя, желающего защититься от использования сходного до степени смешения сайта, рекомендуется:

- 1) Заранее зарегистрировать товарный знак на все используемые обозначения, включая доменное имя.
- 2) Зарегистрировать доменные имена во всех значимых зонах (.ru, .рф, .com, .net и других).
- 3) Регулярно мониторить регистрацию новых доменных имён, сходных с товарным знаком.
- 4) Фиксировать все нарушения с привлечением нотариуса.
- 5) Оперативно обращаться в ФАС России и в суд.

Вопрос №3

Условие:

Каковы особенности закона от 31.07.2025 года № 289-ФЗ, какие основные положения он содержит и изменения вносит?

Ответ:

Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» является одним из ключевых нормативных актов в сфере цифрового права России [citation:1][citation:3]. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года [citation:5].

Основные понятия, введённые законом

Закон впервые на законодательном уровне закрепляет следующие понятия [citation:1][citation:3]:

- 1) Платформенная экономика. Совокупность организационных и имущественных отношений, возникающих между участниками, которые взаимодействуют через цифровые платформы.
- 2) Цифровая платформа. Информационная система, обеспечивающая взаимодействие между оператором, партнерами и пользователями.
- 3) Посредническая цифровая платформа. Цифровая платформа, предназначенная для заключения гражданско-правовых договоров между партнерами и пользователями (фактически — маркетплейсы и агрегаторы услуг).
- 4) Партнер посреднической цифровой платформы. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый гражданин, реализующий товары или услуги через платформу [citation:8].
- 5) Карточка товара. Информационная запись на платформе, содержащая предложение о продаже товара или оказании услуги.

Основные положения закона

- 1) Реестр посреднических цифровых платформ. Все посреднические цифровые платформы подлежат включению в специальный реестр, который ведёт уполномоченный орган исполнительной власти [citation:3][citation:6].
- 2) Обязанности оператора по проверке партнеров. Оператор платформы обязан проверять сведения о партнере через Единый государственный реестр юридических лиц,

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или Единую систему идентификации и аутентификации [citation:1][citation:5].

3) Требования к карточке товара. В карточке товара в обязательном порядке указывается информация о продавце, а также предупреждение: «Оператор платформы не является продавцом и не заключает договор купли-продажи с пользователем» (кроме случаев, когда оператор продаёт товары от своего имени) [citation:5].

4) Запрет на размещение определённых товаров. Запрещается размещать карточки товаров, предлагающих к продаже товары, изъятые из оборота, незарегистрированные биологически активные добавки, лекарственные препараты и медицинские изделия, пестициды и агрохимикаты, не прошедшие государственную регистрацию [citation:2][citation:3].

5) Алгоритмы поисковой выдачи. Запрещается манипулирование поисковой выдачей в обход критериев сортировки, выбранных пользователем. Платные услуги по продвижению должны предоставляться на равных условиях для всех партнеров [citation:5].

6) Изменение договора. Оператор обязан уведомить партнера об изменении условий договора не менее чем за 45 дней до их вступления в силу (для существенных изменений, таких как увеличение комиссии, введение новых мер ответственности) и не менее чем за 15 дней для иных изменений [citation:1][citation:5].

7) Скидки за счёт партнера. Предоставление скидок за счёт партнера допускается только при наличии явного согласия партнера. Уведомление о скидке направляется не менее чем за 5 рабочих дней [citation:5].

8) Досудебное урегулирование споров. Закон вводит обязательный досудебный порядок разрешения споров между оператором, партнерами и владельцами пунктов выдачи заказов в электронной форме. Оператор обязан рассмотреть обращение и принять решение в течение 15 дней [citation:1][citation:6].

9) Государственный контроль. Федеральная антимонопольная служба осуществляет государственный контроль за соблюдением требований закона. Плановые проверки не проводятся [citation:4].

Изменения, внесённые законом в смежные нормативные акты

Закон № 289-ФЗ вносит изменения в следующие законодательные акты [citation:4][citation:6]:

1) Закон о защите прав потребителей (Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1). Дополнен нормами о последствиях приобретения товаров ненадлежащего качества на цифровых платформах. В частности, закреплена возможность возврата товара через пункты выдачи заказов.

2) Закон об основах государственного регулирования торговой деятельности (Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ). Внесены корреспондирующие изменения, связанные с регулированием деятельности маркетплейсов.

Исключения из сферы действия закона

Закон не распространяется на следующие виды деятельности [citation:1][citation:6]:

- 1) Аудиовизуальные сервисы (кинотеатры, стриминговые платформы).
- 2) Кредитные организации и некредитные финансовые институты.
- 3) Лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.
- 4) Инвестиционные платформы.
- 5) Операторов информационных ресурсов в сфере государственных и корпоративных закупок, банкротства и приватизации.

Значение закона

Федеральный закон № 289-ФЗ представляет собой комплексный акт, впервые системно регулирующий деятельность цифровых платформ (маркетплейсов и агрегаторов услуг) в России [citation:7]. Закон направлен на достижение следующих целей:

- 1) Обеспечение прозрачности взаимоотношений между маркетплейсами, продавцами и покупателями.
- 2) Защита прав потребителей при совершении онлайн-покупок.
- 3) Борьба с недобросовестной конкуренцией на цифровых рынках.
- 4) Создание равных условий доступа для всех партнеров платформ.
- 5) Интеграция платформенной экономики в правовую систему Российской Федерации.

Вопрос №4

Условие:

Каким образом вы бы комплексно подошли к защите сайта — своей интеллектуальной собственности и от притязаний других лиц?

Ответ:

Комплексная защита сайта как объекта интеллектуальной собственности, а также защита от недобросовестных действий третьих лиц требует применения правовых, технических и организационных мер. Ниже представлен системный подход, включающий превентивные меры, меры оперативного реагирования и судебную защиту.

Регистрация исключительных прав на элементы сайта

1) Регистрация товарного знака. Рекомендуется зарегистрировать товарный знак на следующие элементы: название сайта (доменное имя), логотип, слоган, а также, если возможно, на характерный дизайн интерфейса. Регистрация осуществляется в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Товарный знак даёт исключительное право использовать обозначение в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

2) Регистрация программы для ЭВМ или базы данных. Сайт как программный комплекс может быть зарегистрирован в качестве программы для электронных вычислительных машин. База данных сайта (контент, каталог товаров, пользовательская информация) может быть зарегистрирована как самостоятельный объект.

3) Нотариальное удостоверение факта создания сайта. Рекомендуется зафиксировать у нотариуса дату создания и содержание сайта на момент его запуска. Это позволит в будущем доказать факт более раннего использования дизайна, текстов и иных элементов.

4) Договорное закрепление прав на результат работ. Если сайт разрабатывался сторонними лицами (веб-студией, фрилансерами), в договорах должно быть прямо указано, что исключительные права на созданный объект (код, дизайн, тексты) переходят к заказчику. Рекомендуется использовать конструкцию авторского договора с отчуждением исключительного права.

Регистрация и защита доменного имени

1) Регистрация доменов во всех значимых зонах. Рекомендуется зарегистрировать доменное имя не только в зоне .ru, но и в зонах .рф, .com, .net, а также в иных зонах, соответствующих географии деятельности.

2) Регистрация доменов, сходных до степени смешения. Для защиты от киберсквоттинга рекомендуется зарегистрировать доменные имена, которые отличаются от основного на одну букву (например, «site.ru» и «sitte.ru»), а также возможные варианты написания.

3) Мониторинг регистрации новых доменов. Рекомендуется использовать сервисы мониторинга (например, WhoIs), которые уведомляют о регистрации доменных имён, сходных с охраняемым товарным знаком.

Фиксация авторства и даты создания контента

1) Использование цифровых сертификатов времени. Для фиксации даты создания каждой отдельной страницы или публикации можно использовать сервисы, предоставляющие сертификаты времени с использованием технологии блокчейн.

2) Нотариальный осмотр сайта. Периодически рекомендуется осуществлять нотариальный осмотр сайта с фиксацией его актуального состояния. Протокол осмотра является допустимым доказательством в суде.

3) Маркировка авторских материалов. Рекомендуется размещать на сайте знак охраны авторского права: «© Название компании, год создания. Все права защищены».

Технические меры защиты

1) Размещение пользовательского соглашения (оферты). В пользовательском соглашении необходимо прямо указать, что контент сайта (тексты, изображения, видео) является объектом авторских прав и не может быть использован без разрешения правообладателя.

2) Запрет индексации через robots.txt. При необходимости можно запретить поисковым роботам индексировать определённые разделы сайта.

3) Использование водяных знаков и технологий защиты изображений. Для визуального контента рекомендуется использовать водяные знаки, а также технологии, запрещающие копирование изображений (например, отключение правой кнопки мыши, вставка прозрачных слоёв).

4) Настройка метатегов и структурированных данных. Правильная настройка метатегов (включая Dublin Core) позволяет зафиксировать авторство в коде страниц, что может быть использовано при разбирательствах с плагиатом.

Мониторинг нарушений

1) Регулярный поиск копий контента. Рекомендуется использовать сервисы для поиска копий контента (например, Copyscape, Text.ru, Антиплагиат).

2) Мониторинг товарных знаков. Рекомендуется осуществлять мониторинг публикаций сведений о регистрации товарных знаков, сходных с зарегистрированным.

3) Отслеживание регистрации доменов. Регулярная проверка регистрации новых доменных имён, сходных до степени смешения.

Досудебное урегулирование и оперативное реагирование

1) Направление претензии (letter of claim). При обнаружении нарушения рекомендуется направить нарушителю письменную претензию с требованием прекратить использование контента или доменного имени.

2) Обращение к администратору доменной зоны. При нарушении прав в доменном имени можно обратиться к администратору доменной зоны (например, Координационный центр доменов .RU/.РФ) с требованием о блокировке или передаче домена.

3) Обращение к провайдеру хостинга. Если нарушение заключается в размещении незаконного контента на сервере, можно обратиться к провайдеру хостинга с требованием об удалении информации (на основании статьи 15.7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

4) Обращение в поисковые системы. В соответствии с правом на забвение (статья 10.3 Федерального закона «Об информации») можно требовать от поисковых систем прекратить выдачу ссылок на незаконно размещённую информацию.

5) Обращение в Роскомнадзор. Роскомнадзор может во внесудебном порядке ограничить доступ к сайтам, нарушающим авторские права на фильмы, музыку и книги.

Судебная защита

1) Иски о защите исключительных прав на товарный знак. Возможно требование о прекращении использования товарного знака, о взыскании компенсации (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей) и об изъятии контрафактной продукции.

2) Иски о защите авторских прав на контент. Возможно требование о прекращении нарушения, о взыскании компенсации (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей), а также о публикации решения суда.

3) Иски о защите от недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции»). Возможно обращение в Федеральную антимонопольную службу, которая может выдать предписание о прекращении нарушения и наложить штраф.

4) Иски о передаче доменного имени. При киберсквоттинге (недобросовестной регистрации доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком) можно требовать передачи домена правообладателю.

5) Иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. При размещении на сайте порочащих сведений можно требовать опровержения и компенсации морального вреда.

Страхование рисков

1) Страхование ответственности за нарушение интеллектуальных прав. На российском рынке доступны программы страхования, покрывающие риски предъявления претензий со стороны третьих лиц о нарушении авторских прав, патентных прав или прав на товарные знаки.

2) Страхование киберрисков. Договоры страхования киберрисков могут покрывать убытки от взлома сайта, утечки данных и репутационные потери.

Правовая охрана за рубежом

Если сайт ориентирован на иностранную аудиторию, рекомендуется:

1) Зарегистрировать товарный знак в зарубежных юрисдикциях через систему Мадридского протокола.

2) Зарегистрировать доменные имена в национальных доменных зонах соответствующих стран.

3) Ознакомиться с требованиями иностранного законодательства о защите персональных данных (например, Общий регламент о защите данных Европейского союза).

Вывод

Комплексный подход к защите сайта должен включать превентивные меры (регистрация прав, договорное закрепление, техническая защита), меры оперативного реагирования

(претензии, обращения к провайдерам и регистраторам) и судебную защиту (иски о нарушении исключительных прав, о защите от недобросовестной конкуренции). Наиболее эффективной является стратегия, сочетающая все указанные инструменты в зависимости от характера угрозы и ресурсов правообладателя.